

中国证券投资基金业协会

中基协复核〔2024〕46号

纪律处分复核决定书

申请人：吴益童，男，1988年2月出生，任四川银创蜀新私募基金管理有限公司（以下简称四川银创）合规风控负责人

申请人不服中国证券投资基金业协会（以下简称协会）于2024年8月28日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2024〕413号，以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）《中国证券投资基金业协会章程》和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《纪律处分办法》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2024年5月14日，协会向申请人下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕181号），申请人提出申辩。经审理，《决定书》认定四川银创存在以下违规事实：

一是未尽谨慎勤勉义务。2022年7月四川银创与四川恒

信聚诚企业管理有限公司（以下简称四川恒信）签订合作框架协议，约定由四川恒信负责介绍投资者与项目，四川银创支付相应费用。2022年9月、10月，四川银创又与四川恒信签订《[REDACTED]专项基金合作协议》与《[REDACTED]专项基金合作协议》，约定拟投资基金产品的投资者与投资标的。四川银创管理的“淄博东投创业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“淄博东投”）与“枣庄汉威创业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“枣庄汉威”）两只基金产品于2022年11月完成备案，投资者与投资标的与前述协议约定内容一致。四川银创自认，“淄博东投”、“枣庄汉威”投资者实际参与投委会决策、对投资标的有决定权，且四川银创未按合伙协议约定对基金产品进行投后管理。综上，四川银创未能履行私募基金管理人募、投、管、退等环节的重要工作，怠于履行勤勉谨慎义务，违反了《私募基金监管办法》第四条的规定。

二是违反专业化运营原则。根据监管措施决定书与四川银创自认，2022年8月四川银创完成私募基金管理人登记后，仍以自有资金与四川鼎能供应链有限公司（以下简称四川鼎能）开展借贷业务。以上行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第八条的规定。

三是募集说明书存在误导性陈述，使投资者产生刚性兑付预期。“枣庄汉威”的募集说明书载明，“被投公司控股股东向本基金业绩承诺，本基金任意年度收到的分红低于基金实缴规模8%时，控股股东以自有资金补齐，若第三年末基金收到的合计分红低于基金实缴规模30%时，基金可将所

持有的被投公司股权转让至控股股东，转让价格=基金实缴资金*（1+24%）-3年内已收到的分红”。该募集说明书由四川银创制作，载明内容有保本保收益的误导倾向，违反了《私募基金监管办法》第十五条的规定。

《决定书》认定申请人自2022年2月任四川银创法定代表人，应当对其任职期间内公司的违规行为承担责任，因此，对申请人作出公开谴责的纪律处分。

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求减免对其作出的纪律处分，具体申辩理由如下：

申请人于2022年10月入职四川银创，岗位为合规总监，于2023年1月被登记为四川银创合规风控负责人。“淄博东投”、“枣庄汉威”两只产品于2022年9月注册成立并完成路演募集、基金设立，且基金备案由前任合规风控负责人签字，申请人未参与两只基金的募集与设立。纪律处分认定的违规事实主要发生于申请人任职之前，不应由其承担责任。同时，其入职后积极配合检查、态度端正、及时整改，采取了明确主业、完善内控制度等方面的措施。

对于违反专业化运营原则，四川银创在经营亏损及国资经营业绩刚性考核的巨大压力下，实施了以自有资金为省内国有企业纾困的金融合作业务。申请人在相关监管部门于2023年5月现场检查后，已认识到错误并停止了此类业务。

对于前述申辩理由中的部分内容，申请人在前期纪律处分申辩阶段已提出并充分阐述。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

根据协会资产管理业务综合报送平台信息及申请人劳动合同，申请人自 2022 年 10 月 14 日任四川银创合规总监，此后，四川银创将合规风控负责人变更为吴益童，并于 2023 年 1 月 16 日向协会履行完毕重大事项变更手续。

根据申请人的任职时间，其应当对四川银创未尽谨慎勤勉义务、违反专业化运营原则的违规行为承担相应责任。

第一，有关未尽谨慎勤勉义务的违规行为。根据四川银创提供的说明，四川银创未按合伙协议约定“淄博东投”、“枣庄汉威”对基金产品进行投后管理工作，未能履行私募基金管理人勤勉谨慎义务。申请人未能提供证据证明其在任职期间内就相应事项完成整改，应当对该项违规行为承担相应责任。

第二，申请人承认违反专业化运营原则的违规事实，前期协会作出纪律处分时，已充分考虑相关整改情形。

综上，协会对申请人的申辩意见部分采纳，综合考虑申请人的违规行为、情节性质和社会危害程度，应当减轻对申请人采取的纪律处分措施。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法》第四十三条规定，协会决定：将《纪律处分决定书》（中基协处分〔2024〕413 号）对申请人作出的纪律处分由“公开谴责”变更为“警告”。

(本页无正文)

中国证券投资基金业协会

2024年12月2日

